



МИНТРАНС РОССИИ
РОСТРАНСНАДЗОР
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО ЦФО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ

Октябрьский пр-т., д. 15, г. Люберцы 140002
тел. (495) 503-51-18, факс (495) 503-51-18
ugan50@cfo.rostransnadzor.gov.ru
www.rostransnadzor.gov.ru

Богдановскому С.В.

taganai89@yandex.ru

Заместителю начальника

Управления государственного надзора
за деятельностью в гражданской
авиации Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта
О.Е. Алексеевой

Avia@rostransnadzor.ru

29.05.2025 № 01-03/08-1204

На № _____ от _____

«Ответ на обращения»

Уважаемый Сергей Викторович!

Межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному федеральному округу (далее - Управление) Ваши обращения (вх. № 01-01/07ОГ-1335 от 13.05.2025, вх. № 01-01/07ВХ-6174 от 20.05.2025 и вх. № 01-01/07ВХ-6533 от 22.05.2025), направленные Ространснадзором (№ МТМО-ОГ-5976 от 12.05.2025, № НПМТ-ВХ-59096 от 19.05.2025 и № НПМТ-ВХ-59707 от 20.05.2025), полученные Минтрансом России (№ Д1/557-ПГ от 12.05.2025, К-30/34558 от 07.05.2025), а также письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации (№ 23/1-Р-191469-25/17272 от 06.05.2025), в части действий сотрудников аэропорта Внуково (АО «Международный аэропорт Внуково»), по вопросу воздушной перевозки маломобильного пассажира на кресле-коляске с электроприводом рейсом авиакомпании ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», рассмотрены.

Управление в соответствии с Положением, утвержденным приказом Ространснадзора от 15.08.2023 №13Б-261фс, осуществляет контроль и надзор за соблюдением юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными представителями (далее - субъекты надзора) требований воздушного законодательства посредством организации и проведения проверок субъектов надзора, в том числе авиапредприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность. При учете обстоятельств, изложенных в Вашем обращении, действующие нормативно-правовые акты (Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ, не предусматривают их в качестве основания для проведения внеплановых проверок, так как не относятся к сведениям о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Кроме того, статьями 23.36, 23.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Ространснадзор не наделен полномочиями по привлечению к административной ответственности за нарушение прав пассажиров.

Обращаю Ваше внимание на то, что юридическую силу имеют разъяснения органа исполнительной власти в случае, если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. Ространснадзор - федеральный орган исполнительной власти, который ни действующим законодательством,

ни Положением о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 398, не наделен компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации.

Однако полагаем возможным, в пределах компетенции Управления, информировать Вас, что в соответствии с частью 2 статьи 784 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (далее ГК РФ): «...общие условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами». В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»: «...если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами». Таким образом, условия и правила осуществления воздушных перевозок на территории Российской Федерации регулируются специальными законами Российской Федерации, а именно воздушным законодательством РФ. Согласно части 1 статьи 2 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (далее ВК РФ): «...воздушное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, федеральных правил использования воздушного пространства, федеральных авиационных правил, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации».

Согласно части 1 статьи 103 ВК РФ: «...по договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете». При этом, согласно части 1 статьи 102 ВК РФ: «...юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие коммерческие воздушные перевозки, обслуживание пассажиров, при выполнении воздушных перевозок обязаны соблюдать общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, устанавливаемые федеральными авиационными правилами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации».

В соответствии с пунктом 6 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 (далее ФАП-82): «...перевозчик организует, обеспечивает и выполняет перевозку пассажиров, багажа, груза регулярными рейсами. Перевозчик вправе передать обязанности или их часть по договору воздушной перевозки лицу, осуществляющему от имени перевозчика бронирование, продажу и оформление перевозок на перевозочных документах (далее - уполномоченный агент), лицу, оказывающему услуги по обслуживанию в зоне и зданиях аэровокзального комплекса убывающих и прибывающих пассажиров (далее - обслуживающая организация) или другому лицу, в том числе другому перевозчику, являясь ответственным за их действия (бездействие) перед пассажиром, грузоотправителем и грузополучателем и выполнение договора воздушной перевозки пассажира, договора воздушной перевозки груза». Согласно пункту 4 ФАП-82:

«...перевозчики вправе устанавливать свои правила воздушных перевозок (далее - правила перевозчика). Эти правила не должны противоречить общим правилам воздушной перевозки и ухудшать уровень обслуживания пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей».

Таким образом, перевозчик в соответствии с действующим воздушным законодательством имеет право передать свои обязанности или их часть по договору воздушной перевозки третьим лицам, оставаясь ответственным за их действия (бездействие) перед пассажиром.

Отмечаю, что воздушные пассажирские перевозки — это сложный производственный процесс, который требует строгого соблюдения жестких правил как со стороны перевозчика, так и со стороны пассажира. Безусловное выполнение правил воздушных пассажирских перевозок напрямую влияет на безопасность полетов и безопасность пассажиров. При этом, обращаю Ваше внимание на то, что при покупке авиабилета нажимая на кнопку «Оплатить», Вы подтверждаете бронирование выбранных услуг и соглашаетесь с Правилами перевозки пассажиров и багажа и Правилами применения тарифов авиакомпании.

Принимая во внимание вышесказанное, по существу, Вашего обращения, в части действия аэропорта Внуково, сообщаю, что по информации аэропорта, проведена служебная проверка, в результате которой было установлено, что в адрес группы организации обслуживания маломобильных пассажиров (далее - ГООМП) от авиакомпании «ЮТэйр» поступил предварительный запрос на оказание услуг пассажиру Богдановскому С.В. с рейса ЮТ 455 за 26.04.2025, в том числе о наличии электрического кресла-коляски (WCBD).

Также было установлено, что у пассажира Богдановского С.В. было заявлено кресло-коляска, приводимое в действие не проливающимися жидкостными батареями и две гелиевые батареи мощностью 396 Втч каждая. Согласно Правилам перевозки опасных грузов ИАТА (DGR) Издание 66 (далее Правила), таблица 2.3.A и пп. 2.3.2.2 - 2.3.2.7, данный вид батарей провозится только в багаже с соблюдением мер безопасности. Пассажир должен согласовать перевозку с перевозчиком.

Согласно данным средств объективного контроля установлено, что пассажир Богдановский С.В., следовавший рейсом ЮТ 455 за 26.04.2025 по маршруту «Москва (Внуково) – Ноябрьск», проходил регистрацию на стойке № 61 с 07:24 ч. до 07:36 ч.

В 08:25 ч. пассажир Богдановский С.В. обратился на стойку содействия пассажирам с ограниченными возможностями здоровья вместе с сопровождающим и представителем авиакомпании. Сотрудник ГООМП сопровождал пассажира Богдановского С.В. на стойку негабаритного багажа для сдачи кресла-коляски в багаж.

Процедура приема кресла-коляски в багаж проводилась с 08:28 ч до 08:33 ч. Инспектор группы досмотра пассажиров, членов экипажей, багажа и ручной клади службы авиационной безопасности (далее - ГДП, ЧЭ, Б и РК САБ) при принятии кресла-коляска в багаж проконтролировал выполнение требований пп. 2.3.2.2.3 Правил, а именно, что технические характеристики аккумуляторных батарей не превышают установленные ограничения, а также факт отсоединения и изолирования клемм аккумуляторных батарей.

После того, как кресло-коляска была сдана в багаж, пассажир пересел на кресло-коляску Международного аэропорта Внуково, после чего пассажир был размещен в зоне ожидания для маломобильных пассажиров.

Процедура прохождения предполетного досмотра пассажира Богдановского С.В. проводилась с 09:16 ч. до 09:30 ч. пассажир в сопровождении сотрудника ГООМП в 09:16 ч. прошел автоматические турникеты, в 09:19 ч. паспортный контроль зоны досмотра и с 09:24 ч. до 09:30 ч. проходил предполетный досмотр.

Также сообщаем, что пассажир Богдановский С.В. в сопровождении сопровождающего лица самостоятельно в 09:30 ч. проследовал к выходу на посадку № 8.

Посадка маломобильных пассажиров на рейс ЮТ 455 за 26.04.2025, произведена силами ГООМЛП с 09:40 ч. по 09:50 ч.

Учитывая изложенное, пассажиру Богдановскому С.В. в полном объеме были оказаны услуги, предусмотренные Приказом Министерства транспорта РФ от 15.02.2016г. № 24 «Об утверждении Порядка предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах». Нарушений в действиях сотрудников службы авиационной безопасности не выявлено.

Необходимо отметить, что действия сотрудников службы авиационной безопасности направлены на обеспечение безопасности пассажиров.

Так же, информирую Вас, что организации, осуществляющие пассажирские воздушные перевозки, равно как и авиапредприятия, осуществляющие аэропортовую деятельность, являясь отдельными хозяйствующими субъектами, ведут свою коммерческую деятельность самостоятельно, и Ространснадзор не имеет полномочий принуждать их к тем или иным способам регулирования своей деятельности, тарифных планов и программ по обслуживанию пассажиров, если это не связано с соблюдением обязательных требований Федеральных авиационных правил.

Дополнительно сообщая, что, если Вы усматриваете в действиях перевозчика какие-либо нарушения условий договора или гражданских прав пассажира, за Вами остается право обратиться с претензией непосредственно к перевозчику, а в случае отказа удовлетворить Ваши требования, решать вопрос в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Следует отметить, что вопросы претензионного производства, возмещения материального и морального вреда, в том числе по причине предоставления услуг ненадлежащего качества, находятся за пределами полномочий Управления и решаются в судебном порядке в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Настоящий ответ может быть обжалован в порядке, установленном пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Проверить подлинность электронной подписи можно с помощью сервиса подтверждения подлинности электронной подписи, размещенного на портале государственных услуг Российской Федерации по адресу <https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/>.



А.И. Пальчиков